

2022成人高考专升本民法真题

第 I 卷 选择题

一、选择题

在每小题给出的四个选项中，选出一项最符合题目要求的。

- 1、民法的调整对象是_____
A. 行政机关与行政相对人之间的行政管理关系 B. 司法机关与诉讼参与人之间的诉讼关系
C. 平等主体之间的人身关系和财产关系 D. 国家与市场主体之间的经济调控关系
- 2、民事主体从事民事活动应当合理确定各方的权利和义务。这体现的民法基本原则是_____
A. 自愿原则 B. 平等原则
C. 公平原则 D. 绿色原则
- 3、下列选项中，属于限制民事行为能力人的是_____
A. 6周岁的甲 B. 7周岁的乙
C. 9周岁的丙 D. 19周岁的丁
- 4、甲(8周岁)父母双亡。甲现有的下列亲属中，依法担任其监护人的应当是_____
A. 姑姑 B. 舅舅
C. 伯父 D. 祖父
- 5、甲为未成年人乙的监护人。下列情形中，不导致监护关系终止的是_____
A. 甲退休 B. 甲丧失监护能力
C. 甲死亡 D. 乙年满18周岁
- 6、张某到外地出差。后下落不明，利害关系人可以向人民法院申请宣告张某死亡的期限，为张某下落不明满_____
A. 1年 B. 2年
C. 3年 D. 4年
- 7、依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，是法人的_____
A. 法定代理人 B. 法定代表人
C. 指定代理人 D. 法定监护人
- 8、下列选项中，属于非营利法人的是_____
A. 基金会 B. 股份有限公司
C. 有限责任公司 D. 合伙企业
- 9、民事主体可以直接支配权利客体并排除他人干涉的权利是_____
A. 支配权 B. 请求权
C. 抗辩权 D. 形成权
- 10、下列选项中，属于民事法律行为的是_____
A. 踢足球 B. 买篮球
C. 滑雪 D. 爬山
- 11、无民事行为能力人实施的民事法律行为，其效力为_____
A. 有效 B. 无效
C. 效力待定 D. 可撤销

- 12、甲请乙代买婴儿奶粉，该代理属于_____
- A. 法定代理 B. 委托代理
C. 复代理 D. 表见代理
- 13、贷款人请求借款人返还借款的诉讼时效期间为_____
- A. 1年 B. 2年
C. 3年 D. 4年
- 14、房屋抵押权属于_____
- A. 用益物权 B. 担保物权
C. 主物权 D. 权利物权
- 15、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。这体现的是_____
- A. 自愿原则 B. 物权法定原则
C. 平等保护原则 D. 物权公示与公信原则
- 16、下列选项中，可以由私人享有所有权的是_____
- A. 矿藏 B. 水流
C. 无居民海岛 D. 船舶
- 17、在建筑区划内，占用业主共有的道路用于停放汽车的车位，属于_____
- A. 物业服务人所有 B. 业主共有
C. 政府所有 D. 业主单独所有
- 18、耕地的承包期为_____
- A. 10年 B. 30年
C. 50年 D. 70年
- 19、下列选项中，不得用于抵押的是_____
- A. 正在建造的建筑物 B. 生产设备
C. 土地所有权 D. 汽车
- 20、下列选项中，可以设定质权的是_____
- A. 汇票 B. 建设用地使用权
C. 居住权 D. 宅基地使用权
- 21、招股说明书属于_____
- A. 要约邀请 B. 要约
C. 承诺 D. 新要约
- 22、出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，该标的物毁损、灭失的风险由_____
- A. 出卖人承担 B. 买受人承担
C. 承运人承担 D. 出卖人和承运人共同承担
- 23、租赁合同属于_____
- A. 无名合同 B. 从合同
C. 无偿合同 D. 诺成合同

- 24、自然人之间借款合同的成立时间为_____
- A. 借款人请求借款时 B. 贷款人同意借款时
C. 借款人出具借条时 D. 贷款人提供借款时
- 25、甲、乙在保证合同中约定，债务人丙不能履行债务时，由乙承担保证责任。该保证为_____
- A. 一般保证 B. 连带责任保证
C. 合同保全 D. 物的担保
- 26、下列选项中，能够引起不当得利之债发生的是_____
- A. 甲向生父母给付赡养费 B. 甲提前清偿债务
C. 甲将拾得物据为己有 D. 甲向帮助自己搬运物品的司机额外支付费用
- 27、下列选项中，权利人可以许可他人使用的是_____
- A. 名誉 B. 荣誉
C. 身体 D. 肖像
- 28、甲、乙共同将丙打伤。甲、乙对丙承担_____
- A. 按份责任 B. 连带责任
C. 无过错责任 D. 公平责任
- 29、下列情形中，不导致婚姻无效的是_____
- A. 重婚 B. 一方未到法定婚龄
C. 双方为三代以内旁系血亲 D. 一方负有巨额债务
- 30、夫妻双方到婚姻登记机关申请离婚登记后，未在法定期限内申请发给离婚证的，视为 _____
- A. 已离婚 B. 婚姻被撤销
C. 撤回离婚登记申请 D. 婚姻无效
- 31、下列被继承人的亲属中，属于第一顺序法定继承人的是_____
- A. 女儿 B. 兄弟
C. 外祖父母 D. 祖父母
- 32、贾某在病危时立了一份口头遗嘱，病情好转后立了一份录音遗嘱，其后又先后立有公证遗嘱和自书遗嘱，以上遗嘱内容相互抵触。应当作为贾某遗产处理依据的是_____
- A. 口头遗嘱 B. 录音遗嘱
C. 公证遗嘱 D. 自书遗嘱
- 33、在我国，收养人应当年满_____
- A. 25周岁 B. 30周岁
C. 35周岁 D. 40周岁
- 34、下列选项中，可以作为受遗赠人的是_____
- A. 博物馆 B. 遗赠人的哥哥
C. 遗赠人的妹妹 D. 遗赠人的儿子
- 35、下列情形中，被侵权人有权请求惩罚性赔偿的是_____
- A. 侵害隐私权 B. 侵害肖像权
C. 故意污染环境造成严重后果 D. 非法出售个人信息

第Ⅱ卷 非选择题

二、简答题

每小题10分，共30分。

36、简答表见代理的构成要件。

37、简答名誉权的概念和特征。

38、简答适用法定继承的情形。

三、论述题

本大题20分。

39、论述双务合同履行中的不安抗辩权。

四、案例分析题

每小题15分，共30分。

甲购买了某住宅小区1号楼的商品房一套，该楼地上共有15层，每层4户。甲入住半年后拟将住房改建用于开办家庭旅馆，并已征得该楼绝大多数业主的同意，但甲对门的邻居一直反对。

请回答：

40、甲享有的建筑物区分所有权的权利内容有哪些？

41、甲能否开办家庭旅馆？为什么？

胡某在商场购买了某电器公司生产的电热水器。该热水器因制造缺陷存在漏电现象，致胡某洗澡时被电击伤。胡某因此住院治疗，花去医药费5000余元。

请回答：

42、电器公司是否应当对胡某承担赔偿责任？为什么？

43、胡某是否可以请求商场承担赔偿责任？为什么？

答案：

第Ⅰ卷 选择题

一、选择题

1、C

[考点] 本题考查了民法的调整对象的知识。

[解析] 民法的调整对象是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

2、C

[考点] 本题考查了民法的基本原则的知识。

[解析] 《民法典》第6条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。这是指民事主体在从事民事活动时应当符合社会公认的公平观念。

3、C

[考点] 本题考查了自然人民事行为能力的种类的知识。

[解析] 《民法典》第19条规定，8周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

4、D

[考点] 本题考查了未成年人的监护人的知识。

[解析] 《民法典》第27条规定，父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：祖父母、外祖父母；兄、姐；其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

5、A

[考点] 本题考查了监护的终止的知识点。

[解析] 《民法典》第39条规定，有下列情形之一的，监护关系终止：(1)被监护人取得或者恢复完全民事行为能力。(2)监护人丧失监护能力。(3)被监护人或者监护人死亡。(4)人民法院认定监护关系终止的其他情形。

6、D

[考点] 本题考查了宣告死亡的条件知识点。

[解析] 根据《民法典》第46条的规定，宣告自然人死亡，必须的条件之一是，受宣告人下落不明满4年。

7、B

[考点] 本题考查了法定代表人的概念知识点。

[解析] 法定代表人是指依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。

8、A

[考点] 本题考查了法人的分类的知识点。

[解析] 非营利法人，是指为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

9、A

[考点] 本题考查了民事权利的分类的知识点。

[解析] 支配权，指权利主体可以直接支配权利标的物而具有排他性的权利。其行使无需他人的积极配合，他人只需负有容忍和不侵害该权利的义务。

10、B

[考点] 本题考查了民事法律行为的概念的知识点。

[解析] 民事法律行为，是指民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

11、B

[考点] 本题考查了无效民事法律行为的种类的知识点。

[解析] 《民法典》第144条规定，无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

12、B

[考点] 本题考查了代理的类型的知识点。

[解析] 代理人根据被代理人的委托而进行的代理，为委托代理，又称意定代理、授权代理。委托代理产生的依据，是被代理人的委托授权行为。

13、C

[考点] 本题考查了普通诉讼时效的知识点。

[解析] 《民法典》第188条第1款规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年，法律另有规定的，依照其规定。

14、B

[考点] 本题考查了物权的分类的知识点。

[解析] 担保物权，是指担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。从物权则是指必须依附于其他权利而存在的物权，如抵押权、质权、留置权。故房屋抵押权属于担保物权和从物权。

15、D

[考点] 本题考查了物权法的基本原则的知识点。

[解析] 物权公示与公信原则，是物权变动时所应遵循的原则。不动产物权的设立、变更、转让和消灭都属于物权变动。

16、D

[考点] 本题考查了国家所有权、集体所有权和私人所有权的知识点。

[解析] 《民法典》第266条规定，私人对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料等不动产和动产享有所有权。矿藏、水流、无居民海岛由国务院代表国家行使所有权。

17、B

[考点] 本题考查了业主的建筑物区分所有权的内容的知识点。

[解析] 业主对建筑区划内的共有部分享有共有权：即每个业主在法律对所有权未作特殊规定的情形下，对专有部分以外的走廊、楼梯、过道、电梯、外墙面、水箱、水电气管线等共有部分，对小区内道路、绿地、公用设施、物业管理用房以及其他公共场所等共有部分享有占有、使用、收益、处分的权利。

18、B

[考点] 本题考查了土地承包经营权的设立的知识点。

[解析] 《民法典》第332条规定，耕地的承包期为30年。草地的承包期为30年至50年。林地的承包期为30年至70年；上述规定的承包期限届满，由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。

19、C

[考点] 本题考查了法律禁止抵押的财产的知识点。

[解析] 《民法典》第399条规定，下列财产不得抵押：(1) 土地所有权。(2) 宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外。(3) 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施。(4) 所有权、使用权不明或者争议的财产。(5) 依法被查封、扣押、监管的财产。(6) 法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

20、A

[考点] 本题考查了权利质权的标的的知识点。

[解析] 《民法典》第440条规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：(1) 汇票、本票、支票。(2) 债券、存款单。(3) 仓单、提单。(4) 可以转让的基金份额、股权。(5) 可以转让的注册商标专用权，专利权、著作权等知识产权中的财产权。(6) 现有的以及将有的应收账款。(7) 法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

21、A

[考点] 本题考查了要约与要约邀请的区别的知识点。

[解析] 《民法典》第473条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。

22、B

[考点] 本题考查了标的物风险负担的规则的知识。

[解析] 《民法典》第607条规定，出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

23、D

[考点] 本题考查了租赁合同的知识点。

[解析] 租赁合同是有名合同、诺成合同、双务合同、有偿合同、继续性合同。

24、D

[考点] 本题考查了合同成立的时间的知识点。

[解析] 《民法典》第679条规定，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。

25、A

[考点] 本题考查了保证的方式的知识点。

[解析] 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。

26、C

[考点] 本题考查了不当得利之债的知识点。

[解析] 不当得利之债的构成要件：(1) 一方取得财产上的利益。(2) 他方受有损失。(3) 取得利益与受损失之间有因果关系。(4) 没有法律上的根据。

27、D

[考点] 本题考查了肖像权的知识点。

[解析] 肖像权是指自然人有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己肖像的权利。

28、B

[考点] 本题考查了连带责任的知识点。

[解析] 《民法典》第1170条规定，2人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。据此，共同危险行为人对受害人承担连带责任。

29、D

[考点] 本题考查了婚姻无效的情形的知识点。

[解析] 《民法典》第1051条规定，有下列情形之一的，婚姻无效：(1)重婚的。(2)有禁止结婚的亲属关系的。(3)未到法定婚龄。

30、C

[考点] 本题考查了离婚登记申请的撤回的知识点。

[解析] 《民法典》第1077条规定：自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起30日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。上述规定期限届满后30日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。

31、A

[考点] 本题考查了法定继承人的继承顺序的知识点。

[解析] 我国《民法典》规定，法定继承人分为两个顺序参加继承：第一顺序：配偶、子女、父母。此外，丧偶儿媳对公婆、丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人参加继承。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。

32、D

[考点] 本题考查了遗嘱变更与撤回的方式的知识点。

[解析] 立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。

33、B

[考点] 本题考查了收养人应具备的条件。

[解析] 根据我国《民法典》第1098条的规定，收养人应当同时具备下列条件：(1)年满30周岁。(2)无子女或者只有一名子女。(3)有抚养、教育和保护被收养人的能力。(4)未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病。(5)无不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录。

34、A

[考点] 本题考查了受遗赠人的范围的知识点。

[解析] 受遗赠人的范围极其广泛，可以是法定继承人以外的其他自然人，也可以是继承人以外的其他组织，但不能是法定继承人范围之内的人。B、C、D项均属于法定继承人。

35、C

[考点] 本题考查了惩罚性赔偿的适用范围的知识点。

[解析] 《民法典》第1232条规定，侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

第II卷 非选择题

二、简答题

36、行为人无代理权；相对人有理由相信行为人有代理权；相对人基于对行为人有代理权的信赖，与行为人进行民事法律行为；行为人与相对人所为的行为符合民事法律行为的一般有效要件，具有代理行为的表面特征。

37、名誉权是民事主体依法享有的维护其所获得的社会公正评价并排除他人侵害的权利。其特征：主体包括自然人、法人和非法人组织；客体是名誉；内容包括就名誉受有利益和排除他人侵害。

38、遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠；遗嘱继承人丧失继承权或者受遗赠人丧失受遗赠权；遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡或者终止；遗嘱无效部分所涉及的遗产或者遗嘱未处分的遗产；被继承人没有订立遗嘱或者遗赠扶养协议。

三、论述题

39、不安抗辩权是指双务合同中，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方丧失或者可能丧失履行债务能力的，有权中止履行合同义务。其构成要件：当事人基于同一双务合同互负债务；当事人互负的债务有先后履行顺序；后履行的当事人有丧失或者可能丧失债务履行能力的情形。当事人依据不安抗辩权中止履行的，应当及时通知对方，对方提供适当担保的，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

四、案例分析题

40、专有部分的所有权；共有部分的共有权；业主的管理权。 41、不能。业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主一致同意。 42、应当。因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。 43、可以。产品缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。